

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết luận, số liệu trong khóa luận tốt nghiệp là trung thực, đảm bảo độ tin cậy./.

*Xác nhận của
giảng viên hướng dẫn*

Tác giả khóa luận tốt nghiệp

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trịnh Thị Hương

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BDS	: Bất động sản
BLDS	: Bộ luật dân sự
HTTTL	: Hình thành trong tương lai
KDBDS	: Kinh doanh bất động sản
NHNN	: Ngân hàng nhà nước
TCTD	: Tổ chức tín dụng
TP HCM	: Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

	Trang
<i>Trang phụ bì</i>	<i>i</i>
<i>Lời cam đoan</i>	<i>ii</i>
<i>Danh mục kí hiệu hoặc các chữ viết tắt</i>	<i>iii</i>
<i>Mục lục</i>	<i>iv</i>
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI	6
1.1. Khái niệm và đặc điểm hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	6
1.1.1. Khái niệm nhà ở hình thành trong tương lai	6
1.1.2. Khái niệm hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	7
1.1.3. Đặc điểm hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	8
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	11
1.3. Pháp luật của một số nước về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam.	12
CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI	16

2.1. Chủ thể của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	16
2.2. Đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	18
2.3. Hình thức hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	19
2.4. Nội dung hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	20
2.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	22
2.6. Điều kiện ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	23
2.7. Vấn đề bảo lãnh liên quan đến hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	26
2.8. Quan hệ pháp luật khác liên quan đến chế định mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai	27

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI **32**

3.1. Những thành tựu đã đạt được trong thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai **32**

3.1.1. Thu hút đầu tư nước ngoài và sự gia nhập của các chủ đầu tư trong nước:.....	32
3.1.2. Người mua được tiếp cận thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai nhanh, chuyên nghiệp và chính xác hơn	34
3.1.3. Số lượng giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tăng trưởng ổn định	35

3.2.Những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	37
3.2.1. Huy động vốn phát triển dự án dưới hình thức hợp đồng mua bán nhà ở trả trước	37
3.2.2. Tranh chấp trong việc tính diện tích nhà ở hình thành trong tương lai	38
3.2.3. Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo hình thức đặt cọc đăng ký chỗ hoặc hứa bán	39
3.2.4. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.....	41
3.2.5. Vấn đề bảo lãnh dự án bất động sản trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai.....	41
3.2.6. Quy định về việc doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Xây dựng về việc mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai	43
3.2.7. Bất cập trong thực tiễn thực thi pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	44
3.2.8. Bất cập về việc giám sát thực thi pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	46
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI	48
4.1.Yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	48
4.1.1. Yêu cầu dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng	48

<i>4.1.2. Yêu cầu của thị trường bất động sản</i>	50
<i>4.1.3. Yêu cầu phù hợp, hội nhập với xu hướng pháp luật các nước khác và các hiệp ước chung</i>	50
4.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai	51
<i>4.2.1. Giải pháp hoàn thiện chế định pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai</i>	51
<i>4.2.2. Giải pháp liên quan đến việc tổ chức thực thi pháp luật và giám sát thực pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai</i>	53
KẾT LUẬN	59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	60

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

- Bất động sản nói chung và nhà ở nói riêng luôn là một thị trường nóng, thu hút nhiều vốn đầu tư của nhà đầu tư cũng như sự quan tâm từ phía khách hàng. Với đặc điểm là một nước nông nghiệp và tư tưởng truyền thống “tậu trâu, lấy vợ, làm nhà” đã ăn sâu vào nếp sống, nếp suy nghĩ của người dân Việt Nam thì sự quan tâm và nhu cầu của từng cá nhân đối với việc sở hữu nhà ở khiến cho thị trường bất động sản giữ được độ nóng qua bao biến động kinh tế. Nhà ở vừa là đối tượng trong các giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu ở của người dân vừa là đối tượng trong giao dịch trong kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở. Các doanh nghiệp vì thế cũng ngày càng tham gia, lấn sâu vào lĩnh vực này. Vì vậy, vấn đề mua bán nhà ở luôn được Nhà nước quan tâm quản lý và điều chỉnh dưới rất nhiều quy phạm pháp luật.

- Theo xu hướng chung của thế giới và để đáp ứng tình hình thực tế về việc nhu cầu nhà ở ngày một tăng lên nhưng diện tích đất đai hạn chế, việc xây dựng và hoạt động các dự án chung cư là một xu hướng tất yếu trong thị trường bất động sản. Và đặc trưng của việc xây dựng, triển khai một dự án chung cư đó là việc hình thành xu hướng mua bán nhà ở, tài sản hình thành trong tương lai. Trước xu hướng tất yếu đó, việc công nhận các tài sản hình thành trong tương lai và cho phép chúng được tham gia với tư cách là đối tượng của một số giao dịch dân sự là rất quan trọng và cấp thiết nên nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đã ban hành những quy định cụ thể để điều chỉnh vấn đề này.

- Cho đến thời điểm hiện tại, trong hệ thống pháp luật kinh doanh bất động sản đã có những văn bản pháp luật quy định chi tiết hơn về việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, do giao dịch này tồn tại nhiều quan điểm khác nhau nên giữa các quy định có nhiều điểm chưa thống nhất khiến việc áp

dụng ngoài thực tiễn dẫn đến có quá nhiều bất cập, nhiều cách hiểu khác nhau. Những bất cập này thể hiện ở việc những giao dịch đã xảy ra những hậu quả xấu cho những người tham gia quan hệ mua bán và hoạt động quản lý của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.

- Bên cạnh đó, trong bối cảnh các giao dịch về nhà ở hình thành trong tương lai đang trong tình trạng có cung, có cầu nhưng cơ sở pháp lý để thực hiện thì còn nhiều bất cập. Khóa luận có thể góp một phần quan điểm, phân tích, tổng hợp về các chế định của pháp luật có liên quan đến các giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Từ đó góp phần giúp cho những cá nhân, tập thể quan tâm đến vấn đề này có thêm những tài liệu tham khảo và người tham gia các giao dịch từ cả phía nhà đầu tư và khách hàng có cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn về vấn đề này.

2. Tóm tắt tình hình nghiên cứu đề tài

Trước và trong quá trình nghiên cứu đề tài này, tác giả đã tìm hiểu, tham khảo một số bài viết, tác phẩm có liên quan đến phạm vi của khóa luận như sau:

- Nguyễn Thị Huyền, Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận văn Thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2015;

- Phạm Hoàng Anh, Pháp luật về nhà ở hình thành trong tương lai tại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015;

- Ngô Quang Cháng, Mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai, Luận văn Thạc sỹ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2011;

- Nguyễn Thị Dung, Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân tại Tp. Hồ Chí Minh,

Luận văn Thạc sỹ luật học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, năm 2017;

- Nguyễn Thanh Phương, Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, Luận văn Thạc sỹ luật học, Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

3.1. Mục đích nghiên cứu

Để hoàn thiện đề tài này, luận văn xác định các mục đích nghiên cứu cơ bản như sau:

- Tổng hợp, phân tích và đánh giá chung về các hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai dựa trên những hợp đồng đang được sử dụng giao dịch trên thị trường.

- Phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống về mặt lý luận đối với các quy phạm pháp luật và tác động của những quy định đó vào hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai giữa bên bán và bên mua.

- Từ những phân tích trên, rút ra những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật và trong thực tiễn giao dịch. Kiến nghị các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc soạn thảo và ban hành mới, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để phù hợp với tình hình thực tiễn và dần dần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực này.

3.2. Nhiệm vụ của luận văn

- Hệ thống hóa những văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

- Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và xu thế phát triển của các quan hệ xã hội làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật.

- Phân tích, đánh giá và cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra cho người tham gia giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

- Nhận diện những bất cập của pháp luật và thực tiễn các giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

- Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở, văn bản pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh bất động sản có liên quan đến giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Liên hệ so sánh giữa các quy định hiện hành và các quy định được ban hành trước đây liên quan đến phạm vi nghiên cứu của luận văn.

- Thực tiễn của việc thi hành pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu chế định về nhà ở hình thành trong tương lai, bao gồm:

- + Nghiên cứu về mặt pháp luật.

- + Nghiên cứu về mặt thực tiễn.

- Nghiên cứu về đối tượng của giao dịch.

- Nghiên cứu về hình thức của giao dịch.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được tác giả sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, trong đó bao gồm chủ yếu là các phương pháp sau: Hệ thống, phân tích, tổng hợp, so sánh, khảo sát thực tiễn và tư duy logic.

6. Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm:

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
- Chương 2: Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
- Chương 3: Thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
- Chương 4: Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

CHƯƠNG 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

1.1. Khái niệm và đặc điểm hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

1.1.1. *Khái niệm nhà ở hình thành trong tương lai*

Khoản 2 Điều 108 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về tài sản hình thành trong tương lai (sau đây viết tắt là HTTTTL) theo hình thức liệt kê, theo đó, tài sản HTTTTL bao gồm: Tài sản chưa hình thành; tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch. Nhà ở cũng là một loại tài sản nên khi đáp ứng được các đặc điểm của tài sản HTTTTL thì đó cũng là nhà ở HTTTTL. Do đó có thể chỉ ra những yếu tố của nhà ở HTTTTL như sau:

- (i) Yếu tố vật chất: Đó có thể là nhà ở chưa hình thành hoặc đã hình thành. Nhà ở hình thành tức là đã tồn tại như một thực thể mà mọi người đều có thể nhận dạng, gọi tên và khai thác theo đúng tính năng, công dụng của nó.
- (ii) Yếu tố pháp lý: Nhà ở đó chưa xác lập quyền sở hữu cho chủ thể xác lập giao dịch. Đối với các loại nhà ở mà luật quy định chủ thể giao dịch phải đứng tên chủ sở hữu của tài sản được bán, tặng cho, thế chấp... thì sẽ không bao gồm tài sản HTTTTL.
- (iii) Yếu tố thời gian: Hai yếu tố trên phải được xét tại thời điểm xác lập giao dịch, nghĩa là nhà ở đã hình thành hoặc chưa hình thành và chưa xác lập quyền sở hữu cho chủ thể của giao dịch. Thời điểm xác lập giao dịch chính là thời điểm các bên ký kết giao dịch.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố trên của nhà ở HTTTTL, chúng ta có thể rút ra khái niệm cho loại tài sản này như sau: *Nhà ở HTTTTL bao gồm nhà ở chưa hình thành, đang trong quá trình hình thành và cả nhà ở đã được hình thành tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán, nhưng sau thời điểm giao kết hợp đồng mua bán mới thuộc sở hữu của bên mua.*

Theo quy định của khoản 19 Điều 3 Luật Kinh doanh nhà ở năm 2014: *Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.*

Như vậy, khái niệm tài sản HTTTTL của Bộ luật Dân sự năm 2015 có sự khác biệt với khái niệm nhà ở và công trình xây dựng HTTTTL của Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Đó là ngay cả khi nhà ở, công trình xây dựng đã hình thành nhưng chưa xác lập quyền sở hữu tại thời điểm chủ thể xác lập giao dịch thì vẫn được coi là tài sản HTTTTL. Có thể nói, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản đã thiết kế khái niệm nhà ở, công trình xây dựng HTTTTL dưới góc độ vật chất, còn Bộ luật Dân sự năm 2015 thì xây dựng khái niệm trên dưới góc độ nhà ở là đối tượng của giao dịch nên cần phải được đáp ứng cả hai tiêu chí vật chất và pháp lý (chưa hình thành hoặc đã hình thành nhưng chưa xác lập quyền sở hữu cho bên mua tại thời điểm xác lập giao dịch mua bán).

1.1.2. Khái niệm hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Chế định pháp luật về hợp đồng và các vấn đề liên quan đến giao dịch dân sự được quy định chủ yếu trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Bộ luật Dân sự được coi là luật gốc quy định các vấn đề chung về hợp đồng. Đối với quan hệ mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, giao kết hợp đồng là cách thức cơ bản để thực hiện các giao dịch mua bán giữa bên bán và bên mua. Hợp đồng mua bán là hình

thức pháp lý phổ biến thể hiện sự tự do ý chí của các bên trong giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Vì nhà ở là tài sản có giá trị lớn nên việc giao kết hợp đồng giữa các bên phải được thể hiện bằng nội dung các điều khoản của hợp đồng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Tuy nhiên, pháp luật về nhà ở lại không đưa ra định nghĩa cụ thể về giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (hay còn gọi là hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai).

Theo quy định tại Điều 385 và Điều 500 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: *“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”* và *“Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.”*

Từ hai khái niệm trên đây ta có thể nhận diện khái niệm về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai như sau: *Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là sự thỏa thuận giữa các bên bằng văn bản về việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai mà bên bán nhằm mục đích kiếm lời.* Theo đó, bên bán sẽ bàn giao nhà ở và quyền sử dụng đất cho bên mua khi xây dựng hoàn thành và bên mua phải thanh toán tiền mua nhà cho bên bán theo nội dung do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật

1.1.3. Đặc điểm hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là loại hợp đồng mua bán nhà ở nên trước tiên nó có những đặc điểm pháp lý chung của loại hợp đồng này là:

Thứ nhất, hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là một hợp đồng song vụ. Theo đó, bên bán nhà ở và bên mua nhà ở đều có các quyền và nghĩa vụ nhất định, không bên nào chỉ có quyền hoặc chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ. Nghĩa vụ của bên này là quyền lợi của bên kia và ngược lại. Khi bên có nghĩa vụ đến hạn thực hiện nghĩa vụ nhưng không thực hiện đúng những cam kết đã thỏa thuận, thì bên có quyền sẽ yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đúng, thực hiện đủ những cam kết đã thỏa thuận. Tính song vụ còn được thể hiện ở chỗ quyền lợi của bên bán và bên mua chỉ có thể được đảm bảo khi bên mua và bên bán thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tương ứng của mình. Nói cách khác, trong hợp đồng mua bán nhà ở, quyền và nghĩa vụ của bên bán tương ứng với nghĩa vụ và quyền của bên mua. Vì thế hợp đồng mua bán nhà ở luôn phải được lập thành nhiều bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo quyền và việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

Thứ hai, hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là hợp đồng có đền bù. Tức là, trong hợp đồng, khi bên bán nhà hoặc bên mua nhà đã thực hiện cho bên kia một lợi ích, thì sẽ nhận được từ phía bên kia một lợi ích tương ứng. Điều này hoàn toàn khác với việc chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở trong quan hệ thừa kế, tặng cho nhà ở. Trong hai loại quan hệ này, người chuyển giao quyền sở hữu nhà sẽ không được nhận bất kỳ một lợi ích vật chất tương ứng với giá trị ngôi nhà để lại thừa kế hoặc đem tặng, cho. Còn người tiếp nhận quyền sở hữu nhà ở (người được thừa kế, được tặng cho) không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào đối với người chuyển quyền sở hữu ngôi nhà. Đặc điểm đền bù trong hợp đồng mua bán nhà ở là sự cụ thể hóa của nguyên tắc trao đổi ngang giá trong giao lưu dân sự mà các bên mua và bán đã thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi họ tham gia giao kết hợp đồng.

Thứ ba, hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là hợp đồng chuyển giao tài sản và quyền sở hữu tài sản từ phía người bán cho người mua. Trong quan hệ giao dịch mua bán này, người bán nhà có trách nhiệm chuyển giao nhà hoặc phần nhà ở và quyền sở hữu ngôi nhà hợp pháp đó cho người mua, đồng thời người bán nhà cũng phải chuyển giao quyền sử dụng đất ở có căn nhà đó cho người

Ngoài ra, nhà ở hình thành trong tương lai có những đặc điểm thể hiện tính đặc thù (đối tượng của loại hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khác hơn so với các loại hợp đồng khác). Vì vậy, ngoài những đặc điểm pháp lý trên hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai còn có nhiều các đặc điểm riêng biệt như:

Thứ nhất, ở thời điểm ký hợp đồng mua bán, đối tượng của hợp đồng chưa được hình thành hoặc đang hình thành. Cụ thể nhà ở được coi là nhà ở hình thành trong tương lai phải đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng ở thời điểm thực hiện giao dịch về nhà ở đó và có cơ sở xác định nhà ở đó sẽ được xây dựng và hoàn thành trong tương lai.

Thứ hai, đối tượng của giao dịch là nhà ở: Nhà ở thuộc đối tượng của giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải là nhà ở do tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng để bán, cho thuê theo nhu cầu và cơ chế thị trường.

Thứ ba, nhà ở phải được phép giao dịch. Đây là một trong các điều kiện đối với nhà ở là đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải thỏa mãn, nếu không hợp đồng sẽ bị vô hiệu từ thời điểm ký kết. Cụ thể, theo điều 55 luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai nói chung và nhà hình thành trong tương lai nói riêng

để có thể được đưa vào kinh doanh là : *Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.*

Thứ tư, chủ thể tham gia vào hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải đáp ứng những điều kiện riêng do pháp luật quy định. Bên bán phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản và bên mua phải là đối tượng được quyền sở hữu nhà ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Chế định về hợp đồng mua bán nhà ở lần đầu được quy định trong Bộ luật dân sự năm 1995. Căn cứ vào khái niệm hợp đồng mua bán tài sản được quy định tại Điều 421, các quy định về hợp đồng mua bán nhà ở được quy định từ Điều 443 đến Điều 451 Bộ luật dân sự năm 1995 và thực tiễn đời sống của hợp đồng mua bán nhà ở, có thể thấy khái niệm hợp đồng mua bán nhà ở được hiểu như sau: Hợp đồng mua bán nhà ở là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên mua và bên bán, theo đó bên bán nhà ở có nghĩa vụ chuyển giao ngôi nhà hoặc phần nhà và quyền sở hữu ngôi nhà hoặc phần nhà đó cho bên mua; bên mua là chủ sở hữu ngôi nhà hoặc phần nhà do bên bán chuyển giao. Bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán đúng thời hạn, địa điểm, theo phương thức do các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở.

Lần đầu tiên văn bản pháp luật quy định riêng về Nhà ở, mua bán nhà ở trong hệ thống pháp luật Việt Nam đó là Luật Nhà ở số 26/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006. Hai văn bản pháp luật này được hướng dẫn bởi Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Nghị định số 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/10/2007 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

Khái niệm về nhà ở hình thành trong tương lai và mua bán nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu tiên được quy định một cách cụ thể tại Khoản 8, Điều 5 của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 có quy định: "*Mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là việc mua bán nhà, công trình xây dựng mà tại thời điểm ký hợp đồng, nhà, công trình xây dựng đó chưa hình thành hoặc đang hình thành theo hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ cụ thể*".

Sau đó, Luật Nhà ở được sửa đổi bổ sung năm 2009 và được hướng dẫn bởi Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/6/2010 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 01/9/2010 về quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP .

Cho đến thời điểm này, pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được quy định khá đầy đủ và chi tiết qua hệ thống pháp luật:

- Bộ luật dân sự 2015;
- Luật Nhà ở 2014;
- Luật kinh doanh Bất động sản 2014;

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
- Và các thông tư, nghị quyết hướng dẫn thực hiện.

1.3. Pháp luật của một số nước về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam.

Hầu hết các nước trên thế giới đều cho phép mua bán bất động sản hình thành trong tương lai, đặc biệt là đối với bất động sản là nhà ở hình thành trong tương lai. Việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được quy định rất chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng, nhất là người mua nhà và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư.

Ở Pháp, Bộ luật dân sự Pháp năm 1804 có quy định tại Chương III - 1 Hợp đồng mua bán bất động sản sẽ được xây dựng (từ Điều 1601 - 1 đến Điều 1604 - 1) về các trường hợp mua bán bất động sản nói chung sẽ được hình thành trong tương lai. Điều 1601 - 2 quy định như sau: Hợp đồng bán chịu trả theo kỳ hạn là một hợp đồng theo đó người bán cam kết giao bất động sản khi xây dựng xong, người mua cam kết nhận và trả tiền. Việc chuyển giao quyền sở hữu được thực hiện đương nhiên, do việc xác nhận bằng công chứng thư việc xây dựng xong bất động sản và phát huy hiệu lực ngược lại từ ngày bán. Điều 1601 - 4 quy định như sau: Việc người mua nhượng quyền của họ đối với bất động sản sẽ xây dựng đương nhiên làm cho người được nhượng thay thế các nghĩa vụ của người mua đối với người bán. Nếu việc bán có kèm theo ủy thác, việc ủy thác này được tiếp tục giữa người mua và người được nhượng. Những quy định này được áp dụng đối với mọi chuyển nhượng khi còn sống, tự nguyện hoặc bắt buộc hoặc chuyển

nhượng vì lý do chết. Qua đây, thấy được pháp luật dân sự Cộng hòa Pháp không những đã gián tiếp khẳng định, nhận và bảo vệ bằng pháp luật đối với các giao dịch mua bán nhà ở sẽ được xây dựng (được hình thành trong tương lai), mà còn đưa ra các quy phạm tạo cho các giao dịch mua bán này được thực hiện một cách tương đối hoàn chỉnh, mà pháp luật dân sự Việt Nam cũng như pháp luật một số nước khác nên tham khảo.

Ở Hàn Quốc, để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà ở hình thành trong tương lai và quản lý thị trường mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, Chính phủ đã thành lập Tổng công ty bảo lãnh nhà ở quốc gia chịu trách nhiệm xem xét năng lực tài chính của các doanh nghiệp bất động sản, từ đó cung cấp các mức bảo lãnh phù hợp theo hợp đồng bảo lãnh nhằm cam kết thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ đầu tư nếu khi hết thời hạn hợp đồng mà chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng hai bên đã ký kết để tránh rủi ro cho khách hàng. Theo quy định của pháp luật nhà ở Hàn Quốc, nếu các chủ đầu tư dự án muốn bán hoặc cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai thì phải đăng ký với Tổng Công ty Bảo lãnh Nhà ở để được cấp Giấy bảo lãnh và phải nộp một khoản phí bảo lãnh cho tổng công ty. Sau khi có Giấy bảo lãnh thì chủ đầu tư phải nộp giấy này lên chính quyền địa phương (cấp tỉnh) để phê duyệt, sau khi được chính quyền thông báo phê duyệt thì chủ đầu tư mới được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai. Như vậy, Giấy bảo lãnh được coi như một loại giấy tờ thẩm định tính pháp lý của dự án, làm cơ sở để chính quyền cho phép bán nhà ở. Trường hợp chủ đầu tư hoàn thành xây dựng xong nhà ở rồi mới bán thì không phải làm thủ tục bảo lãnh như trên.

Phí bảo lãnh mà chủ đầu tư dự án phải nộp gồm phí bảo lãnh đất và phí bảo lãnh chi phí xây dựng, trong đó phí bảo lãnh đất được tính bằng 0,192% giá đất (áp dụng cho tất cả các loại dự án), phí bảo lãnh chi phí xây dựng được tính

dựa theo mức xếp hạng tín nhiệm tín dụng doanh nghiệp (có 15 bậc xếp hạng tín nhiệm tín dụng từ cao đến thấp), doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm cao thì phải nộp mức phí bảo lãnh thấp và doanh nghiệp có mức xếp hạng tín nhiệm thấp thì phải nộp mức phí bảo lãnh cao. Mỗi năm, Tổng Công ty Bảo lãnh Nhà ở Hàn Quốc thực hiện cấp bảo lãnh cho khoảng 480 dự án, trong đó tỷ lệ dự án gặp sự cố mà Tổng Công ty Bảo lãnh Nhà ở Hàn Quốc phải đứng ra xử lý chỉ chiếm khoảng 7%. Các dự án bị sự cố được Tổng công ty bảo lãnh giải quyết theo hai cách căn cứ vào pháp luật nhà ở của Hàn Quốc¹. Đây cũng là một mô hình quản lý và cấp phép mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khá chặt chẽ và với cách triển khai, hoạt động của Hàn quốc hiện tại đang đem lại hiệu quả tốt.

Tiểu kết chương 1

Hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL là một hoạt động quan trọng trong thị trường bất động sản. Thông qua hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, các chủ đầu tư huy động thêm được một phần tài chính để triển khai dự án xây dựng, qua đó đáp ứng được nhu cầu nhà ở ngày một tăng cao của người dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương 1 tìm hiểu những khái niệm, đặc điểm cơ bản về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; lịch sử hình thành và thay đổi của các quy định pháp luật; một số quy định pháp luật thế giới về hoạt động mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Nghiên cứu lý luận về các khái niệm chung về nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai và hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là cơ sở,

¹ Tâm An (Bloomberg), Tạp chí Điện tử Dẫn đầu Đầu tư Cafeland, Kinh nghiệm của Hàn Quốc về thế chấp nhà ở trong tương lai,

<<https://cafeland.vn/kien-thuc/kinh-nghiem-cua-han-quoc-ve-the-chap-nha-o-trong-tuong-lai-47485.html>>

tiền đề để hiểu rõ hơn quy định và bản chất của các quy định pháp luật về nội dung này.

CHƯƠNG 2:

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Các nội dung của hợp đồng mua bán nhà ở được quy định khá cụ thể và chi tiết trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay. Pháp luật hiện hành đã từng bước bám sát tình hình thực tế và dự đoán các trường hợp phát sinh trong thực tế từ đó có những quy phạm khắc phục được những hạn chế và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua, giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo, người thu nhập thấp từng bước tiếp cận được với nhà ở, đảm bảo công bằng hơn cho các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật này.

2.1. Chủ thể của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Một là, bên bán nhà: Theo quy định chung về chủ thể tham gia giao dịch mua bán nhà ở quy định tại khoản 1 điều 119 Luật Nhà ở 2014 thì: *Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có điều kiện sau đây:*

- a. *Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;*
- b. *Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình*

nghĩa, nhà tình thương. Bên bán nhà phải là tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản

Như vậy, bên bán nhà ở hình thành trong tương lai là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ hai, bên bán nhà phải có năng lực kinh doanh nhà ở: Năng lực kinh doanh nhà ở được thể hiện thông qua chức năng hoạt động của doanh nghiệp và năng lực về tài chính của doanh nghiệp. Thứ ba, bên bán nhà là chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại. Như đã phân tích ở phần trên đây, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có quyền bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về điều kiện mua bán.

Hai là, bên mua nhà: Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận thế chấp, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý nhà ở là cá nhân thì phải có điều kiện sau đây:

- a) *Nếu là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch;*
- b) *Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch.²*

² Khoản 2 điều 119 luật nhà ở 2014

Như vậy, Luật Nhà ở 2014 không quy định quá khắt khe về chủ thể là bên mua trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Chủ thể chỉ cần đáp ứng được các điều kiện về năng lực hành vi dân sự và có đăng ký tạm trú/thường trú đối với cá nhân là người nước ngoài, định cư ở nước ngoài là đã có thể được phép tham gia giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Quy định này đã tạo điều kiện giúp cho cá nhân là người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài cũng có thể là chủ thể đứng tên trong hợp đồng mua bán và là chủ sở hữu của chính nhà ở đó.

2.2. Đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thứ nhất, đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở nói chung và hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng là nhà ở và phải đủ điều kiện để được phép tham gia giao dịch theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Đối với nhà ở thông thường khi đưa vào giao dịch phải thuộc đối tượng được phép kinh doanh; không có tranh chấp về quyền sở hữu; không bị kê biên để thi hành án; không nằm trong khu vực cấm xây dựng; có hồ sơ gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, phân loại đối tượng của hợp đồng

Căn cứ vào mục đích sử dụng và nguồn gốc hình thành, nhà ở hình thành trong tương lai bao gồm các loại chủ yếu sau đây:

- i. Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

- ii. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.
- iii. Nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.
- iv. Nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào hình thức xây dựng, nhà ở hình thành trong tương lai được chia thành:

- i. Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.
- ii. Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

2.3. Hình thức hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Theo điều 502 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: *Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.* Như vậy, trước hết thì hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cần phải được lập thành văn bản.

Khoản 1 điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định: *Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.*

Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định: *“Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.”*

Như vậy, với hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở thương mại thì cần phải lập thành văn bản và phải công chứng chứng thực. Còn nếu là nhà ở Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư thì không nhất thiết không phải công chứng, chứng thực.

2.4. Nội dung hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

- i. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;
- ii. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó: Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

- iii. Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua: Các bên phải thỏa thuận được với nhau về giá nhà bán bằng một số tiền cụ thể. Tùy thuộc vào vị trí, diện tích, chất lượng,... của căn hộ mà các bên sẽ xác định giá bán thực tế.
- iv. Phương thức và thời hạn thanh toán: Các bên phải thỏa thuận, thống nhất với nhau về phương thức thanh toán cụ thể, chi tiết trong hợp đồng. Có nhiều phương thức thanh toán mà các bên có thể lựa chọn như: thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Tùy từng loại hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mà các bên có thể thỏa thuận trả tiền một lần hoặc trả nhiều lần nhưng thời hạn thanh toán phải phù hợp với phương thức thanh toán mà các bên thống nhất. Các bên phải thỏa thuận thời hạn thanh toán cụ thể để xác định nghĩa vụ trả tiền của bên mua và làm căn cứ xử lý khi phát sinh tranh chấp
- v. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới: Đây là điều khoản rất quan trọng để tránh các phát sinh tranh chấp, các bên phải thỏa thuận cụ thể, rõ ràng về thời gian bàn giao nhà trong hợp đồng, nhất là đối với nhà ở hình thành trong tương lai. Việc phân định thời hạn giao, nhận nhà, hồ sơ kèm theo giúp xác định rõ hơn trách nhiệm pháp lý của các bên. Nội dung thỏa thuận này sẽ ràng buộc nghĩa vụ giao nhà của bên bán nhưng đồng thời nó lại loại bỏ trách nhiệm của bên bán trong trường hợp bên mua chậm thực hiện nghĩa vụ nhận nhà
- vi. Quyền và nghĩa vụ của các bên: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư là một dạng của Hợp đồng mua bán nên mang bản chất của Hợp đồng song vụ, vì vậy, quyền và nghĩa vụ của các bên phải đi cùng với nhau. Quyền của bên mua có thể là nghĩa vụ của bên bán và ngược lại. Quyền và nghĩa

vụơ bản của cả bên mua và bên bán được quy định tại Bộ luật Dân sự và các quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản.

vii. Cam kết của các bên;

viii. Các thỏa thuận khác. Ví dụ như: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Nếu một trong các bên vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng thì trách nhiệm với các chế tài bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm sẽ có hiệu lực để xử lý hành vi vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên. Để hạn chế rủi ro, thiệt hại khi phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên cần thỏa thuận với nhau về trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thỏa thuận trong hợp đồng, xâm hại đến quyền lợi của bên kia.

ix. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng: Tùy thuộc vào hình thức của hợp đồng, nếu hợp đồng công chứng, chứng thực thì ngày có hiệu lực của hợp đồng là ngày công chứng chứng thực. Còn nếu hợp đồng không công chứng chứng thực thì ngày có hiệu lực của hợp đồng tùy thuộc vào thỏa thuận của hai bên.

x. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

xi. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

2.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định tại điều 21, 22, 23, 24 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, đây là các quy định chung về quyền và nghĩa vụ

của các bên trong mua, bán nhà còn trình xây dựng. Theo đó, bên bán có các quyền cơ bản như yêu cầu bên mua nhận nhà, thanh toán, phối hợp thực hiện, bồi thường thiệt hại theo đúng thỏa thuận. Còn bên mua có các quyền cơ bản như yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục, giao nhà đúng hạn, đảm bảo chất lượng nhà ở, bảo hành và bồi thường thiệt hại theo đúng thỏa thuận. Quyền của bên mua tương ứng là nghĩa vụ của bên bán và ngược lại.

Ngoài các quyền và nghĩa vụ chung của các bên trong mua bán, thuê mua bất động sản như trên, các bên tham gia mua bán nhà ở hình thành trong tương lai còn có các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại điều 58 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014:

- i. Bên mua, bên thuê mua có quyền yêu cầu bên bán, bên cho thuê mua cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình;
- ii. Bên bán, bên cho thuê mua có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua kiểm tra thực tế tại công trình.

Như vậy, quy định này đã đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người mua tốt hơn. Trước đây, Luật kinh doanh bất động sản 2006 không quy định cụ thể, rõ ràng nghĩa vụ cung cấp thông tin về bất động sản của chủ đầu tư nên đã gây không ít khó khăn cho người mua khi tìm hiểu thông tin dự án. Tình trạng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, đặc biệt là mua bán chung cư qua tin đồn đã dẫn đến đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo ra cơn sốt ảo.

Khắc phục những hạn chế nêu trên, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đã quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên bán khi bên mua có yêu cầu; trách nhiệm công khai thông tin bất động sản đúng trình tự, thủ tục hình thức theo

quy định và phải chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin bất động sản mà mình cung cấp. Đồng thời BLDS năm 2015 cũng yêu cầu bắt buộc bên đưa ra hợp đồng mẫu phải công khai hợp đồng mẫu để bên được đề nghị biết và phải biết.

2.6. Điều kiện ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thứ nhất, điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được ký sau khi đáp ứng các điều kiện sau:

- i. Đã có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt;
- ii. Đã xây dựng xong phần móng của nhà ở và phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó;
- iii. Đã hoàn thành thủ tục mua bán qua sàn giao dịch bất động sản;
- iv. Đã thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở.

Thứ hai, điều kiện về thời điểm được phép bán nhà ở

Theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư dự án phát triển khu nhà ở, dự án khu đô thị mới nếu có nhu cầu huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với phần diện tích xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng nhà ở trong khu nhà ở, khu đô thị đó thì " Việc ký hợp đồng huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại chỉ được thực hiện thông qua các hình thức quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 69 của Luật Nhà ở". Cụ thể đối với nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại khoản 3 điều 69 Luật Nhà ở

là: “Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê, nhà ở trả trước theo hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”

Thứ ba, điều kiện về tiến độ thanh toán

Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua. Việc ứng tiền trước của người mua nhà ở xã hội được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở, phù hợp với tỷ lệ hoàn thành xây dựng công trình nhà ở và tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt nhưng tổng số tiền ứng trước của người mua không được vượt quá 70% giá trị của nhà ở mua bán đến trước khi bàn giao nhà ở cho người mua và không được vượt quá 95% giá trị của nhà ở mua bán đến trước khi người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Thứ tư, điều kiện về sử dụng tiền thanh toán

Theo quy định tại Khoản 2, điều 57, Luật KDBĐS 2014 thì “Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết”. Trước đây, Luật Kinh doanh bất động sản 2006 quy định về điều kiện sử dụng

tiền thanh toán như sau: "chủ đầu tư phải sử dụng đúng mục đích tiền ứng trước của khách hàng để đầu tư tạo lập bất động sản"³. Cụ thể, theo quy định cũ, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải sử dụng vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng dự án phát triển nhà ở đó, không được dùng số vốn đã huy động vào mục đích khác hoặc sử dụng cho các dự án phát triển nhà ở khác".

Như vậy luật KDBĐS 2014 đã có sự thay đổi trong quy định về điều kiện sử dụng tiền thanh toán. Pháp luật đã cho phép chủ đầu tư sử dụng tiền ứng trước của khách hàng tùy theo cam kết giữa hai bên, có thể là những hoạt động khác xung quanh dự án nhà ở đó, miễn là giữa chủ đầu tư và khách hàng có thỏa thuận, thống nhất, đồng ý về mục đích sử dụng đó. Quy định này giúp cho các chủ đầu tư có thể linh động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn.

2.7. Vấn đề bảo lãnh liên quan đến hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Danh sách các ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tính đến thời điểm này, theo Quyết định số 2401/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 15/11/2017 thì có tổng cộng 42 ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai. Trong đó, đáng chú ý như Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công thương, Ngoại thương...

³ Theo điểm b, khoản 1, Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản 2006

Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh, Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua. Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì Ngân hàng bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 13/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thông đốc NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo quy định mới, NHTM phát hành cam kết bảo lãnh dưới hình thức thư bảo lãnh cho từng bên mua trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hợp đồng mua, thuê mua nhà do chủ đầu tư gửi đến. Chủ đầu tư có trách nhiệm phải gửi cho NHTM hợp đồng mua, thuê mua nhà ở trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký.

Thông tư 13/2017/TT-NHNN ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đồng thời phù hợp với các quy định pháp luật mới có liên quan trong hoạt động bảo lãnh nhưng chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bất động sản và thậm chí cả ngân hàng. Ta có thể thấy được rằng đây là quy định nhằm mục đích bảo vệ người mua nhà, đồng thời cũng giúp thanh lọc các chủ đầu tư yếu kém, tăng tính minh bạch của thị trường nếu có một cơ chế giám sát việc thực hiện thông tư một cách hiệu quả.

2.8. Quan hệ pháp luật khác liên quan đến chế định mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai

Thứ nhất, thủ tục thông báo về việc ký hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai trong trường hợp không phải giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP Trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà thu tiền trả trước của người mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 của Luật Nhà ở 2014 thì phải tuân thủ các điều kiện và hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Trong đó, chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải có văn bản trả lời chấp thuận hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ. Trường hợp chủ đầu tư đã gửi hồ sơ nhưng quá thời hạn quy định mà Sở Xây dựng không có văn bản thông báo và nhà ở đó đã đủ điều kiện được bán thì chủ đầu tư được quyền ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng phải chịu trách nhiệm về việc bán nhà ở này.

Quy định này nhằm đảm bảo hoạt động quản lý của nhà nước về giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp thu tiền trả trước của người mua, với mục đích giám sát các dự án nhà ở có đủ điều kiện được bán hay không, từ đó bảo vệ quyền lợi của người mua.

Thứ hai, quy định về thời hạn hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận của chủ đầu tư.

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2005 và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sau khi bàn giao nhà cho bên mua, nhưng pháp luật không ấn định thời hạn và chế tài khi chủ đầu tư vi phạm. Thực tế thời gian trước đây, nhiều chủ đầu tư lợi dụng triệt để, tìm mọi cách kéo dài việc hoàn tất hồ sơ có liên quan đến thủ tục cấp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư cho người mua.

Khắc phục những hạn chế trên, Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà chủ đầu tư phải có trách nhiệm hoàn tất thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua. Đồng thời Chính phủ cũng ban hành Nghị định 102/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó tùy thuộc vào số lượng nhà ở và thời gian vi phạm của chủ đầu tư việc chậm làm thủ tục cấp chứng nhận cho người mua có số tiền phạt khác nhau.

Thứ ba, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 cho phép bên mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi nhà ở đó chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện

cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ tư, pháp luật về thuế

Các bên trong giao dịch mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai có nghĩa vụ phải nộp thuế theo quy định của Nhà nước. Theo quy định của pháp luật về thuế thì các loại thuế phải nộp liên quan đến loại giao dịch này bao gồm: Thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng.

Thứ năm, giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm do hai bên tự thỏa thuận. Hai bên có thể lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp sau:

- i. Thương lượng: là phương thức giải quyết đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp, thể hiện ở việc các bên trong tranh chấp chủ động gặp gỡ nhau, bàn bạc, thỏa thuận về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mỗi bên. Thông thường, đây thường là phương thức được các bên thỏa thuận và lựa chọn trước tiên trong hợp đồng và khi xảy ra tranh chấp
- ii. Hòa giải: Là việc các bên tiến hành thương lượng giải quyết tranh chấp với sự hỗ trợ của bên thứ ba là hòa giải viên. Phương thức hòa giải cũng là một phương thức giải quyết tranh chấp không chịu sự điều chỉnh của pháp luật, được thực hiện hoàn toàn dựa trên thiện chí của các bên.

- iii. Trọng tài: Phương thức trọng tài do chính các bên trong tranh chấp thỏa thuận lựa chọn, nhưng sẽ được tiến hành theo quy trình pháp luật quy định. Trong phương thức trọng tài sẽ có một Hội đồng trọng tài hoặc trọng tài viên với tư cách là một bên trung gian, độc lập nhằm giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp bằng việc đưa ra phán quyết có giá trị bắt buộc thi hành đối với các bên.
- iv. Tòa án: Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp truyền thống nhất với sự tham gia giải quyết của đại diện quyền lực nhà nước là Tòa án nhân dân. Trong thực tiễn pháp lý, khi các biện pháp thương lượng, hòa giải, trọng tài không đem lại kết quả, các chủ thể mới lựa chọn đến Tòa án giải quyết, bởi tính rườm rà, phức tạp, thiếu linh hoạt của quy trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Thứ sáu, quy định về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình

Theo quy định tại Điều 138 BLDS năm 2005 khi hợp đồng mua bán nhà ở bị tuyên bố vô hiệu thì quyền lợi của người thứ ba sẽ không được bảo vệ khi nhận được nhà thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu nhà ở nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

Khắc phục được tình trạng này, BLDS năm 2015 đã thể hiện lẽ công bằng trong quan hệ dân sự, bảo vệ quyền lợi của người thiện chí, ngay thẳng, trung thực. Chẳng hạn, theo Điều 133 BLDS năm 2015 quy định quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi ký kết hợp đồng mua bán nhà ở nói chung và mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng có sự thay đổi tiến bộ hơn, bảo đảm công bằng và hợp lý hơn khi mà đối tượng của hợp đồng là nhà ở đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch

dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch không vô hiệu.

Tiểu kết chương 2

Chương 2 tìm hiểu nội dung pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai bao gồm các quy định về chủ thể của hợp đồng, đối tượng của hợp đồng, các nội dung của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên, Thủ tục ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, các điều kiện để ký kết hợp đồng và các vấn đề pháp lý khác liên quan. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cho thấy hoạt động này rất đa dạng, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay.

Nghiên cứu lý luận về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là cơ sở, tiền đề để đi sâu nghiên cứu làm sáng tỏ thực trạng pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, những hạn chế bất cập cần sửa đổi để từng bước hoàn thiện pháp luật nhằm đáp ứng được yêu cầu hội nhập với nền kinh tế thế giới.

CHƯƠNG 3:

THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

3.1. Những thành tựu đã đạt được trong thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động xác định rõ được quyền, nghĩa vụ của mình, tạo ra những cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chủ động và sử dụng nguồn vốn huy động tốt hơn, mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của các chủ thể khi tham gia giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động của thị trường bất động sản từng bước ổn định, phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập.

Từ những thay đổi tích cực về mặt pháp luật và áp dụng, thực hiện pháp luật đã đem lại những thành tựu nổi bật trong thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ở Việt Nam hiện nay:

3.1.1. *Thu hút đầu tư nước ngoài và sự gia nhập của các chủ đầu tư trong nước:*

Quy định pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thông thoáng hơn là một yếu tố góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và sự nhập cuộc trở lại của các chủ đầu tư trong nước. Năm 2017, trong các ngành và lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,05 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Có 115 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Trong đó, Nhật Bản đứng thứ nhất với tổng vốn đầu tư 9,11 tỷ USD (chiếm 25,4%), Hàn Quốc

đứng thứ hai với 8,49 tỷ USD (chiếm 23,7%), Singapore đứng vị trí thứ ba với 5,3 tỷ USD (chiếm 14,8%)⁴. Đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm và đầu tư vào thị trường nhà ở, các dự án chung cư, cụ thể như:

Các nhà đầu tư Singapore là một trong những nhà đầu tư đầu tiên nhận thấy tiềm năng của thị trường bất động sản nhất là thị trường nhà ở hình thành trong tương lai của Việt Nam như Capital Land, Keppel land,... Trong đó, Capital Land đã có mặt tại Việt Nam 20 năm nay với rất nhiều dự án nhà ở, đã thành lập quỹ đầu tư khoảng 500 triệu USD và giải ngân một trong những thương vụ lớn nhất trong năm 2018 sắp tới để xây dựng dự án phức hợp hạng A đầu tiên bao gồm chung cư cao cấp, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại,... tại thành phố Hồ Chí Minh⁵.

Các nhà đầu tư Nhật Bản với sự hiện diện lâu năm tại thị trường Việt Nam cũng hoạt động rất tích cực trong thời gian gần đây nhất là trong lĩnh vực xây dựng đầu tư và kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Năm 2016, tập đoàn Creed đã tham gia một thương vụ trị giá khoảng 500 triệu USD, hợp tác với Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia nhằm phát triển dự án Khu dân cư quy mô lớn The River City ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, Creed cùng với An Gia mua lại 5 khối chung cư của dự án La Casa với trị giá khoảng 40 triệu USD. Hai nhà đầu tư Nhật Bản khác là Nishi Nip – pon Railroad và Hankyu

⁴ Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2017

⁵ Neil Macgregor, Thời khắc sôi động thị trường bất động sản Việt Nam, Đặc san toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017, Báo đầu tư, trang 39

Realty đầu tư vào phát triển dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 351 triệu USD⁶.

Không chỉ thu hút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài mà các nhà đầu tư trong nước cũng ngày càng quan tâm tới thị trường nhà ở hình thành trong tương lai. Thậm chí, đây không chỉ còn là sân chơi của các ông lớn bất động sản nữa, mà với sự phát triển của công nghệ, marketing và đặc biệt là sự tạo điều kiện từ phía chính sách, quy định pháp luật, rất nhiều các công ty, các nhà đầu tư trẻ đã gia nhập thị trường này và giúp cho thị trường bất động sản thêm khởi sắc. Các doanh nghiệp bất động sản mới thành lập tăng mạnh trong năm 2017. Xét riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng đầu năm 2017, có 33.839 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó lĩnh vực bất động sản chiếm 41,8%, với vốn đăng ký 91.365 tỷ đồng, tăng 97,3% so với cùng kỳ năm trước.⁷

Điều này cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đến các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là thị trường nhà ở hình thành trong tương lai. Với sự hỗ trợ từ yếu tố chính sách, khung pháp lý rõ ràng hơn về mọi mặt cùng lợi thế cạnh tranh của thị trường bất động sản Việt Nam đã thu hút dòng vốn lớn từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước trong những năm gần đây.

3.1.2. Người mua được tiếp cận thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai nhanh, chuyên nghiệp và chính xác hơn

Thị trường mua bán bất động sản không nằm ngoài xu thế điện tử hóa thương mại hiện nay, thậm chí việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, tìm kiếm

⁶ Neil Macgregor, Thời khắc sôi động thị trường bất động sản Việt Nam, Đặc san toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017, Báo đầu tư, trang 40

⁷ Số liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh công bố tháng 11/2017

thông tin và liên lạc với nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch bất động sản điện tử đang và sẽ trở thành xu hướng tất yếu.

Xuất phát từ những hạn chế của tính phi chính thống, qua nhiều bước trung gian phức tạp, thông tin dự án không chính xác của các phương pháp môi giới truyền thống, đồng thời với sự tham gia thị trường của nhiều công ty công nghệ nhằm số hóa, quản lý thông tin giao dịch của người bán, người mua đã giúp cho thị trường mua bán bất động sản ngày càng dễ dàng hơn trên nền tảng công nghệ.

Chỉ tính riêng trong hai năm trở lại đây, số liệu thống kê từ batdongsan.com.vn cho thấy, có khoảng 52% người Việt Nam sử dụng Internet và trong số đó có tới 80 – 90% người mua nhà tiếp cận thông tin bất động sản qua mạng, 52% người tìm kiếm mua nhà online ở độ tuổi 25-34 tuổi. Những con số này cho thấy sự phát triển về mặt công nghệ Internet ở Việt Nam hiện nay và định hướng xu thế phát triển của mua bán bất động sản hình thành trong tương lai – đó là gắn liền với công nghệ số⁸.

Tuy nhiên, vẫn còn một dấu hỏi lớn đặt ra trong vấn đề tiếp cận thông tin của người tiêu dùng rằng: Các trang thông tin điện tử hiện nay về các dự án nhà ở hình thành trong tương lai hoạt động hiệu quả đều là của các công ty tư nhân, các trang thông tin điện tử của Nhà nước với nguồn tin chính thống, đảm bảo lại chưa được xây dựng và phát triển hoàn thiện, tiếp cận tới người dùng?

⁸ Theo số liệu thống kê của trang thông tin điện tử bất động sản Batdongsan.com.vn năm 2017

3.1.3. Số lượng giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tăng trưởng ổn định

Sự thông thoáng về mặt pháp luật và những điều chỉnh mang tính đảm bảo quyền lợi cho người mua đã phần nào giúp thị trường mua bán nhà ở hình thành trong tương lai sôi động trở lại. Tính đến ngày 20/11/2017, tồn kho bất động sản cả nước còn hơn 25.700 tỷ đồng, giảm 75% so với năm 2013. Đồng thời, giao dịch mua bán bất động sản, nhất là giao dịch mua bán nhà ở tăng trưởng ổn định trong hai năm trở lại đây, không có hiện tượng tăng hay giảm đột biến⁹. Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, mỗi tháng, thị trường thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.300 – 1.500 giao dịch nhà ở thành công, trong đó tỷ lệ giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai chiếm 50% - 55%¹⁰. Hay tại Hà Nội, tổng giao dịch thị trường chung cư quý I/2017 đạt 3.624 căn hộ, tương đương 312.300 m². Tại Tp.HCM, tổng giao dịch chung cư quý I/2017 đạt 9.808 căn hộ, tương đương 742.700 m². Tổng nguồn cung thị trường BĐS nghỉ dưỡng (bao gồm cả các nhà ở hình thành trong tương lai) tại 2 thành phố lớn là Đà Nẵng và Nha Trang trong quý I/2017 là 5.263 căn, trong đó giao dịch thành công đạt 1.394 căn¹¹.

Theo khảo sát, giá cả nhà chung cư năm 2017 tăng khoảng 7-10% so với năm 2015 và 2016. Tuy nhiên tình hình tiêu thụ lại rất khả quan, năm 2017 là năm đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây ghi nhận số căn hộ bán được nhiều hơn tổng số căn hộ mới chào bán trong năm. Lượng tiêu thụ của các dự án mới chào bán đạt 75%. Tỷ lệ tiêu thụ cao 90% - 100% được ghi nhận tại các dự án chào bán nhà ở

⁹ Số liệu từ Cục quản lý nhà ở và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng

¹⁰ Thống kê của Cục quản lý nhà ở và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng

¹¹ Theo số liệu thị trường bất động sản (BĐS) Quý I – 2017 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

hình thành trong tương lai tại một số dự án của chủ đầu tư uy tín và có vị trí tốt như Empire City, d’Edge, Saigon South Residence, Lavita Charm,...¹²

Như vậy, có thể thấy thị trường mua bán nhà ở, đặc biệt là mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đã sôi động trở lại sau quãng thời gian trầm lắng 2011 – 2013. Đồng thời, sự sôi động này mang tính ổn định, không còn là cơn sốt ảo thị trường vì người mua đã dần biết lựa chọn các dự án có thông tin minh bạch của các chủ đầu tư uy tín để giao dịch.

3.2. Những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

3.2.1. Huy động vốn phát triển dự án dưới hình thức hợp đồng mua bán nhà ở trả trước

Hiện nay, để huy động vốn từ khách hàng của mình để thực hiện dự án, chủ đầu tư thường sử dụng Hợp đồng huy động vốn phát triển dự án và được nhận sản phẩm. Việc mua bán bằng hợp đồng vay vốn, góp vốn có những ưu điểm ở chỗ nó cho phép chủ đầu tư huy động được nguồn vốn từ nhiều khách hàng bằng việc nhân lên hàng loạt các hợp đồng kiểu này. Trong khi đó, nhiều khách hàng hiểu chưa chính xác khái niệm “huy động vốn” với “tiền mua trả trước”, nên dẫn đến tình trạng mập mờ trong giao dịch mua bán nhà hình thành trong tương lai. Mặc dù Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 đã có sự phân biệt giữa “vốn góp” và “tiền mua”, nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn lập lờ giữa 2 khái niệm này để đạt mục đích huy động vốn của mình.

¹² Kết quả nghiên cứu của công ty CBRE năm 2017, đăng trong Đặc san Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017 của Báo Đầu tư, trang 72.

Điều 68, Luật Nhà ở 2014 quy định, các trường hợp huy động vốn không đúng hình thức và không đáp ứng các điều kiện đối với từng loại nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, thì không có giá trị pháp lý. Do đó, khi ký hợp đồng về vốn (người góp vốn) hay hợp đồng mua bán (đối với người mua nhà), các chủ thể hợp đồng vừa phải tuân theo pháp luật dân sự, vừa phải chấp hành pháp luật về nhà ở. Hợp đồng vay vốn hay góp vốn có nội dung và mục đích của hợp đồng mua bán căn hộ chung cư có thu tiền trả trước nhưng lại chưa có hạ tầng và các điều kiện khác như khoản 3 điều 11 của Luật kinh doanh bất động sản và các quy định của Luật nhà ở thì các điều khoản của hợp đồng đương nhiên bị xem là vô hiệu. Hơn nữa, theo luật các tổ chức tín dụng thì hợp đồng vay vốn thực hiện theo luật tổ chức tín dụng trong đó người đi vay phải là tổ chức tín dụng. Nếu đã vay thì người đi vay phải trả bằng tiền cộng lãi xuất không trả được bằng hàng hóa. Còn thực tế, các hợp đồng này luôn đi kèm với các điều khoản về “quyền ưu tiên mua nhà” như vậy là trái với các quy định của pháp luật. Người mua nhà cần hết sức cảnh giác với các loại hợp đồng hợp tác đầu tư quyền mua căn hộ kể trên, bởi nếu xảy ra tranh chấp với chủ đầu tư, tòa án có thể tuyên là hợp đồng vô hiệu, khi đó người mua sẽ tiền mất tật mang.

3.2.2. Tranh chấp trong việc tính diện tích nhà ở hình thành trong tương lai

Theo quy định thông tư số 03/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy. Như vậy, nếu như trước đây, người mua nhà phải trả tiền cho diện tích tường, cột và hộp kỹ thuật (theo cách tính diện tích từ tim tường – phương án chủ đầu tư chủ yếu áp dụng), thì nay chủ đầu tư phải chịu những phần này. Đây là một quy định được cho là có lợi cho người mua nhà nhưng trên thực tế giá nhà căn hộ không hề giảm bởi các chủ đầu tư sẽ tìm mọi cách để nâng giá nhà chung cư ngang bằng với cách tính diện tích

so với trước đây như việc không niêm yết giá bán theo đơn vị m², mà sẽ công bố giá bán căn hộ bằng tổng giá trị căn hộ.

Ví dụ, tại dự án Ehome 3 (Quận Bình Tân, TP HCM) của Công ty Nam Long, giá một căn hộ 49m² vẫn được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 690 triệu đồng. Với mức giá này, mỗi m² (diện tích lọt lòng) tại căn hộ này hiện vào khoảng 14-15,5 triệu đồng, thay vì 13-14 triệu đồng (đo từ tim tường) so với trước ngày 8/4/2014. Tuy nhiên, khi quảng cáo về các căn hộ, ngoài việc tổng giá trị căn hộ không đổi, chủ đầu tư vẫn dùng diện tích đo từ tim tường để quảng bá. Tại Sunview town (Quận Thủ Đức, TP HCM), dự án này quảng bá căn hộ có diện tích 59m² được bán với giá 688.000.000 đồng. Có nghĩa là diện tích cũng như tổng giá trị căn hộ đều không có gì thay đổi so với trước ngày 8/4/2014. Trong khi đó, nếu tính theo quy định mới thì diện tích thực của căn hộ chỉ còn 54m². Với mức tiền này, giá mỗi m² tại Sunview town hiện vào khoảng 12.700.000 đồng, trong khi trước đó chỉ khoảng 11.000.000 đồng/m²¹³.

Việc tính diện tích theo quy định mới này mặc dù như có lợi cho người mua nhưng thực tế mang nguy cơ phiền toái. Nếu tính diện tích căn hộ theo Thông tư 03, diện tích thực sẽ giảm từ 5-10% so với trước. Tuy nhiên, thực tế tính giá căn hộ theo cách nào cũng không quá quan trọng với Doanh nghiệp, bởi kiểu gì thì người mua nhà cũng phải trả từng ấy tiền... Mặt khác, với cách tính diện tích thông thủy thì tường nhà không phải của chủ căn hộ mà là của chung. Nếu người mua đóng cây đinh lên tường nhà để treo bức tranh thì cũng phải xin phép ban quản lý chung cư, hay muốn sơn lại tường nhà cũng phải xin phép. Bởi theo nguyên tắc, tường bao là của chung. Quan điểm này tạo nghịch lý: Khi bán căn hộ thì Doanh nghiệp bán luôn phần “tường chung”, nhưng khi khách hàng đã

¹³ Đăng tải trên báo điện tử phunuonline.com hồi 07:30:01 ngày 29-04-2014, bài báo “Tính diện tích căn hộ theo thông thủy”

mua thì phần tường ấy vẫn không phải của họ, mà là của Doanh nghiệp... Trong khi thực tế để giữ cho giá căn hộ vẫn như cũ – theo dự tính ban đầu của Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp phải tăng giá mỗi m² nhà lên 5-10% để bù trừ phần chi phí diện tích tường, cột....

3.2.3. Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo hình thức đặt cọc đăng ký chỗ hoặc hứa bán

Để bảo vệ khách hàng, tránh việc chủ đầu tư bán nhà hình thành trong tương lai, lấy tiền mà không đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định, doanh nghiệp phải làm xong móng, ngân hàng bảo lãnh và Sở Xây dựng cho phép đủ điều kiện mới được bán. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lách luật mở bán dự án khi chưa đủ điều kiện bằng cách nhận đặt cọc giữ chỗ với mức từ 5 - 10%.

Thực tế còn không ít những dự án dừng thi công, không thể triển khai, pháp lý chưa xong nhưng vẫn mở bán theo hình thức đặt cọc giữ chỗ. Đơn cử như Dự án Samland Riverside, số 147 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM do Công ty cổ phần Địa ốc Sacom (Samland) làm chủ đầu tư. Theo thông tin công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, dự án này chính thức được giới thiệu ra thị trường, nhận đặt cọc giữ chỗ từ tháng 1/2016, nhưng đến nay vẫn chưa ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Lý do là dự án đang trong quá trình được cơ quan chức năng nghiệm thu phần móng¹⁴.

Trong danh sách các dự án bất động sản đủ điều kiện được bán, mua nhà hình thành trong tương lai mà Sở Xây dựng TP.HCM công bố trong thời gian qua

¹⁴ Gia Phú, Nhiều chủ đầu tư vẫn dụng chiêu lách luật, thu tiền đặt cọc giữ chỗ, Báo Đầu tư bất động sản, ngày 10/10/2017, <<http://dautubds.baodautu.vn/nhieu-chu-dau-tu-van-dung-chieu-lach-luat-thu-tien-dat-coc-giu-cho-d70852.htm>>

không có dự án CT Plaza Nguyễn Hồng (địa chỉ số 18 - đường Nguyễn Hồng, quận Gò Vấp). Dự án này do Công ty cổ phần Nguyễn Hồng làm chủ đầu tư, mới chỉ được cấp phép xây dựng, nhưng lại được các sàn giao dịch chào bán rầm rộ với giá 28 triệu đồng/m². Hợp đồng mẫu mà nhân viên một sàn môi giới đưa ra là “Hợp tác đầu tư quyền mua căn hộ”, nêu rõ giá trị đầu tư là khoản tiền tương đương với 30% giá trị căn hộ, quy định lịch trình thanh toán như một hợp đồng mua bán nhà ở¹⁵.

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều dự án đang lách luật hiện nay. Lợi dụng tâm lý khách hàng thấy căn hộ đẹp nên muốn đặt chỗ trước vài chục phần trăm để có được giá tốt và có căn hộ đẹp nên rất nhiều dự án chưa xây xong phần móng, chưa đủ điều kiện mua bán đã được rao bán rầm rộ trên thị trường. Nguyên nhân là do Luật Kinh doanh bất động sản không quy định hợp đồng đặt cọc, mà hợp đồng đặt cọc được đề cập trong Bộ luật Dân sự, tuy nhiên lại không đưa ra nguyên tắc đặt cọc bao nhiêu phần trăm. Trong đó, phổ biến có hai dạng lách luật mà các doanh nghiệp đang thực hiện. Một là thỏa thuận “đặt cọc đăng ký chỗ” để đảm bảo thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán khi xây dựng dự án. Hai là thỏa thuận hứa bán.

3.2.4. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Quyền được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL là cần thiết cho người mua nhà bởi một số trường hợp sau khi ký hợp đồng họ không còn nhu cầu hoặc khả năng để được sở hữu nhà ở trong tương lai. Tuy nhiên Bên mua chỉ có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

¹⁵ Trích bài viết Bất bải lách luật “bán nhà trên giấy” của chủ đầu tư địa ốc, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế (CPI) - Bộ thông tin và truyền thông, <

<http://myvietbao.com/Nha-dat/Bat-bai-lach-luat-ban-nha-tren-giay-cua-chu-dau-tu-dia-oc/199158166/507/>>

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền¹⁶.

Trước đây, thời hạn chấm dứt quyền này là khi chưa nhận bàn giao nhà ở còn nếu đã nhận bàn giao nhà ở người mua nhà phải bán nhà ở theo quy định pháp luật Nhà ở và Dân sự tức phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp. Như vậy, thời hạn được phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL đã bị rút ngắn lại đối với người mua.

3.2.5. Vấn đề bảo lãnh dự án bất động sản trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai:

Theo Luật Kinh doanh BĐS 2014 quy định: “*Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng*”¹⁷. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn vì bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai chưa hẳn đã an toàn tuyệt đối. Bởi theo nội dung của bảo lãnh bất động sản, ngân hàng bảo lãnh chỉ có nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ.

Tại Mỹ không có việc bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai. Nguyên nhân chủ đầu tư ở đó không được phép ra ngoài kêu gọi người dân đóng góp vốn. Và chủ đầu tư chỉ được vay ngân hàng rồi xây dựng rồi sau khi hoàn thành, khách hàng chỉ việc đến mua. Nếu người tiêu dùng muốn mua từ khi chưa

¹⁶ Điều 59 luật KDBĐS 2014

¹⁷ Điều 56 luật KDBĐS 2014

hình thành, chủ đầu tư phải đưa số tiền đó vào một tài khoản riêng. Đến khi dự án xây xong, chủ đầu tư mới được lấy tiền đó mang trả ngân hàng.

Ở Việt Nam, người tiêu dùng đang bị lợi dụng vì có những trường hợp tiền mất tật mang do năng lực yếu của chủ đầu tư. Thực tế, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã bị vỡ nợ, không triển khai dự án dù đã huy động góp vốn từ dân, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Theo đó, việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai tại Việt Nam không phải là liệu pháp trường tồn, bởi thiếu sót trong bảo lãnh bất động sản tại Việt Nam là việc bảo lãnh cho người giao nhà phải giao đúng tiến độ. Một phần khác, việc bảo lãnh bất động sản sẽ kéo dài và có hiệu lực đến 30 ngày sau khi nhà được bàn giao. Thời gian 30 ngày để người tiêu dùng kiểm tra những vấn đề còn tồn tại ngay sau khi giao nhà.

Thêm nữa, chi phí bảo lãnh là do chủ đầu tư thanh toán và chỉ xoay quanh ở mức 1% (tùy vào quy hệ giữa ngân hàng và chủ đầu tư). Tỷ lệ như vậy so với giá trị mà những người mua bỏ ra là không đảm bảo được quyền lợi cho người mua khi có rủi ro xảy ra. Thời gian qua, khá nhiều doanh nghiệp địa ốc đều có những động thái bắt tay với các ngân hàng trong việc bảo lãnh các dự án. Tuy nhiên, sự hợp tác này về cơ bản chỉ là hình thức, nhằm tuân thủ pháp luật cũng như xây dựng uy tín với khách hàng, còn thực tế triển khai vẫn còn khá nhiều bất cập. Bởi, trên thực tế, một điểm thường thấy là các ngân hàng và nhà phát triển bất động sản luôn có mối quan hệ mật thiết, đó là chưa kể quan hệ sở hữu chéo trong hệ thống kinh doanh của họ. Vì vậy, biện pháp bảo lãnh hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng bảo lãnh ngân hàng chỉ là phương án tạm thời, chưa thể giải quyết được những rủi ro lâu dài.

3.2.6. Quy định về việc doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Xây dựng về việc mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai

Theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Trong thời hạn 15 ngày thì Sở Xây dựng sẽ có ý kiến trả lời về hoạt động mua bán này. Chỉ khi được Sở Xây dựng đồng ý thì hai bên mới có thể tiến hành hoạt động ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Vô hình chung, quy định này đã cho hoạt động mua bán – vốn là hoạt động dựa trên sự thỏa thuận của hai bên – trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn khi phải thực hiện thêm thủ tục hành chính. Hơn nữa, nếu Dự án đã đáp ứng đủ điều kiện để tham gia giao dịch thì thủ tục này làm mất thêm thời gian và công sức của cả hai phía, nếu Dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện để tham gia giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư thường giao kết với người mua thông qua các hợp đồng biến tướng như đã kể trên. Bởi vậy, hoạt động chấp thuận này của Sở về thực tiễn không có nhiều ý nghĩa trong việc đảm bảo lợi ích của người mua.

3.2.7. Bất cập trong thực tiễn thực thi pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thứ nhất, bất cập trong việc công khai các thông tin về Dự án nhà ở hình thành trong tương lai

Thực tế, nhiều chủ đầu tư thường che giấu các thông tin về: thời hạn đầu tư, thời hạn giao và thuê đất xây dựng dự án nhà ở thương mại (lâu dài, có thời hạn); các quy định pháp lý liên quan khác như: phê duyệt của cấp có thẩm quyền về mặt bằng, thiết kế, thi công và giám sát ...

Trong Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, dễ dàng bắt gặp những điều khoản như: Bên bán sẽ nỗ lực một cách hợp lý (tuy nhiên đây không phải là nghĩa vụ) để giúp bên mua; hoặc: Bên bán sẽ nỗ lực một cách hợp lý (tuy nhiên đây không phải là nghĩa vụ) để hỗ trợ cho Bên thuê trong việc nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ... Những điều khoản này khiến người mua có cảm giác mình được bảo vệ, giúp đỡ, sẽ không có vấn đề gì nhưng sau khi ký kết, chuyển tiền và tới khi về ở hoặc xảy ra tranh chấp thì mới hiểu ra vấn đề.

Thứ hai, vấn đề mẫu hợp đồng trong mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai:

Vấn đề đăng ký hợp đồng mẫu hiện nay còn nhiều vướng mắc. Theo quy định hiện nay, mẫu hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được quản lý bởi Bộ Xây Dựng và Sở Công Thương. Vậy, nếu doanh nghiệp sử dụng mẫu do Bộ Xây dựng ban hành thì doanh nghiệp có cần thiết phải đăng ký hợp đồng mẫu này với Cục quản lý cạnh tranh/Sở Công thương như quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Nếu vẫn phải đăng ký và Cục Quản lý cạnh tranh/Sở Công thương yêu cầu sửa đổi (hoặc thậm chí hủy bỏ) các điều khoản trong hợp đồng theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành thì sẽ xử lý như thế nào? Tính chất của giao dịch dân sự là sự thỏa thuận bình đẳng của các đương sự do đó, trường hợp đã đăng ký hợp đồng mẫu nhưng vì những điều kiện khác nhau như phải đáp ứng yêu cầu khách hàng nhằm có thể bán sản phẩm hoặc bán sản phẩm cho đối tác chiến lược, khách hàng thân quen, đối ngoại... các bên có liên quan thương lượng thay đổi nội dung so với hợp đồng theo mẫu đã đăng ký với cơ quan chức năng thì việc điều chỉnh này có thuộc diện phải đăng ký lại hay không? Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, trong hợp đồng thường có các điều khoản tùy nghi, như vậy, khi doanh nghiệp chủ động điều chỉnh các điều khoản này mà

không làm ảnh hưởng đến các nội dung cơ bản của hợp đồng thì có thuộc diện phải đăng ký lại hay không, hiện nay chưa có hướng dẫn về các vấn đề này.

Bên cạnh đó ý thức tuân thủ quy định về đăng ký hợp đồng mẫu theo quy định của chủ đầu tư là chưa cao, năm 2012 có 29 doanh nghiệp kinh doanh BĐS đăng ký hợp đồng theo mẫu, năm 2013 giảm còn 14 doanh nghiệp, và tăng từ 14 lên 30 doanh nghiệp từ đầu năm 2014 đến 26/6/2014. Như vậy tính tới ngày 26/6/2014 chỉ có 73 doanh nghiệp đăng ký hợp đồng mẫu mua bán căn hộ chung cư¹⁸, con số này là quá ít so với lượng hợp đồng mẫu mua bán nhà ở HTTTL được ký kết trên thực tế.

Thứ ba, hạn chế trong cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người mua nhà

Trên thực tế, nhiều vụ tranh chấp hợp đồng diễn ra phức tạp, một trong những nguyên nhân chủ yếu là bên bán với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật và nắm chắc thông tin về đối tượng mua bán còn bên mua thì ngược lại cho nên khi tiến hành giao kết đã khéo lồng vào những quy định điều kiện có lợi cho mình về tiến độ thanh toán và phạt hợp đồng, thời hạn bàn giao nhà, về chi phí liên quan... Nếu khách hàng không tìm hiểu, không được tư vấn kỹ càng bởi người có chuyên môn thì dễ chịu thiệt khi tranh chấp xảy ra.

Hiện nay, quy định về thương lượng, trao đổi, sửa đổi trong hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL dường như không được tuân thủ mà dựa trên ý chí đơn phương của nhà đầu tư thông qua một hợp đồng đã soạn sẵn. Đây là một bất cập về thông tin bất cân xứng đang xảy ra với thị trường BĐS Việt Nam. Ngoài ra do đặc điểm của đối tượng mua bán cho nên những điều khoản thường không chắc chắn mà chỉ mang tính dự đoán như thời hạn bàn giao nhà dự kiến, chi phí ước

¹⁸ Thông tin được Cục quản lý cạnh tranh - Bộ công thương công bố năm 2015

tính, giá vật liệu tạm tính... Việc thỏa thuận như trên là hợp lý bởi không ai có thể biết chính xác những thay đổi trên thị trường trong tương lai, vậy việc hợp đồng có được tuân thủ hay không chủ yếu từ sự thiện chí của bên bán trong hợp đồng.

3.2.8. Bất cập về việc giám sát thực thi pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Việc giám sát hoạt động mua bán nhà ở qua của sàn giao dịch bất động sản chưa chặt chẽ. Từ việc đào tạo nhân viên môi giới, đến cấp chứng chỉ hành nghề đều chưa có sự giám sát chặt chẽ. Hoạt động của các nhà môi giới đang bị buông lỏng. Theo thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cả nước hiện nay có khoảng 300.000 người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, nhưng chỉ có 100.000 người hoạt động thường xuyên tại các sàn, còn lại đa số là môi giới nghiệp dư. Nếu tính sát sao hơn theo quy định Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, người môi giới phải qua khâu sát hạch và được cấp chứng chỉ, thì tính đến nay, mới chỉ có khoảng 20.000 người được cấp chứng chỉ hoạt động môi giới chuyên nghiệp¹⁹.

Từ đó, dẫn tới tình trạng thông tin, cách thức tiếp cận khách hàng, cách marketing, bán hàng chưa chuyên nghiệp. Nhất là đối với hoạt động mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì hoạt động môi giới qua sàn giao dịch bất động sản lại càng phức tạp và cơ chế quản lý rất lỏng lẻo dẫn đến bất cập cho cả Chủ đầu tư và người mua nhà.

Hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong hoạt động giao kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai giữa chủ đầu tư và người mua nhà chưa thực sự phát huy tác dụng. Hoạt động quản lý về giá mua

¹⁹ Thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs) năm 2017

bán, về hình thức hợp đồng, về chất lượng nhà ở so với cam kết của chủ đầu tư lúc ký hợp đồng chưa đảm bảo hiệu quả.

Tiểu kết chương 3

Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đã có nhiều quy định mới, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và nhằm bảo vệ quyền lợi cho người mua. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, hạn chế trong các quy định pháp luật cũng như trong thực tiễn thi hành pháp luật. Nhìn nhận rõ hơn những gì đã đạt được và những vấn đề còn bất cập là tiền đề để đánh giá lại các quy phạm pháp luật khi áp dụng vào thực tế đồng thời tìm ra các giải pháp để khắc phục những vấn đề đó trong giai đoạn tiếp sau.

CHƯƠNG 4:

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

4.1. Yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

4.1.1. *Yêu cầu dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng*

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Chính vì vậy, pháp luật của Nhà nước phải thể hiện được ý chỉ của Nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân mà người đại diện là tổ chức chính trị được Nhân dân thừa nhận và trở thành nguyên tắc hiến định trong hệ thống pháp luật nước ta – Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải dựa trên quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về thị trường Bất động sản, kinh doanh Bất động sản nói chung.

Các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc luôn tập trung đến vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong đó các vấn đề về chính sách đất đai, bất động sản. Tại Văn kiện Đại hội XI của Đảng về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 đã khẳng định “Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách về đất đai đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất, của người giao lại quyền sử dụng đất và của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho sự phát triển; khắc phục tình trạng lãng phí và tham nhũng đất đai”. “Phát triển lành mạnh, bền vững thị trường bất động sản, ngăn chặn tình

trạng trong đầu cơ; hoàn thiện cơ chế vận hành sàn giao dịch bất động sản”²⁰. Trong báo cáo đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tiếp tục khẳng định: “Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách và có giải pháp phù hợp tạo điều kiện thuận lợi phát triển bền vững thị trường bất động sản, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả. Phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thứ cấp”²¹. Đồng thời, trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 nêu trong Báo cáo kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình đại hội.

Để đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh bất động sản. Về mặt hình thức pháp lý, pháp luật về bất động sản phải điều chỉnh bao quát, toàn diện các quan hệ giữa quản lý hành chính nhà nước và cá nhân, tổ chức trong các ngành, lĩnh vực. Về mặt nội dung pháp lý, pháp luật về bất động sản phải thể hiện và đáp ứng nhu cầu khách quan của xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa – chính trị - xã hội... Về cấu trúc, pháp luật về bất động sản phải là một thể thống nhất, chặt chẽ về thứ bậc trong đó Hiến pháp giữ vai trò “đạo luật gốc”.

Như vậy, hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng và kinh doanh bất động sản nói chung phải đảm bảo cụ

²⁰ Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc XI

²¹ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, “Báo cáo đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020”

thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, có như vậy, các quy định của Pháp luật mới có thể thực sự đi vào đời sống, được nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành.

4.1.2. Yêu cầu của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản Việt Nam được nhận định có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế khi chiếm 20% tổng mức đầu tư toàn xã hội. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản có cơ hội tiếp tục phát triển mạnh do có nhiều nhân tố kinh tế vĩ mô thuận lợi như tăng trưởng kinh tế vĩ mô năm nay dự kiến tăng 6,5 – 6,7%, lạm phát tăng khoảng 4%, tổng đầu tư phát triển khoảng 33% – 34% GDP²². Bên cạnh đó, việc thu hút dòng vốn FDI và lượng khách du lịch quốc tế cao kỷ lục trong năm 2017 cũng tạo sự kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng dài hạn và nhu cầu về văn phòng, mặt bằng sản xuất, chỗ ở, bất động sản lưu trú cho chuyên gia, người lao động và khách du lịch.

Để thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Bất động sản, đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống là yêu cầu thiết yếu. Cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn các Luật. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

²² Minh Sơn, Thị trường bất động sản 2018: Động lực phát triển kinh tế, Tạp chí điện tử Tài chính, ngày 23/01/2018, <<http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/thi-truong-bat-dong-san-2018-dong-luc-phat-trien-kinh-te-133679.html>>

4.1.3. Yêu cầu phù hợp, hội nhập với xu hướng pháp luật các nước khác và các hiệp ước chung

Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập là một đặc trưng cho sự phát triển kinh tế thế giới thế kỷ 20. Cho nên nước ta một mặt chủ động hội nhập, mặt khác cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Điều này có nghĩa là, các quan hệ xã hội mang tính quốc tế, có yếu tố nước ngoài ở nước ta ngày càng nhiều, phong phú, phức tạp. Trong bối cảnh mở cửa, hội nhập thì việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam với những mục đích khác nhau ngày càng nhiều và đa dạng. Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định thông thoáng hơn trong vấn đề mua bán nhà ở hình thành trong tương lai của cá nhân tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều đó đòi hỏi toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và hoạt động của các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực bất động sản cũng phải đổi mới và hoàn thiện để có thể thực hiện được đầy đủ và nghiêm chỉnh những cam kết quốc tế. Hơn nữa, trong quá trình hội nhập, Việt Nam ngày càng có điều kiện tham gia các tổ chức quốc tế, các thị trường bất động sản ngày càng lớn, vượt xa khỏi phạm vi quốc gia, khu vực.

Vì vậy, trong quá trình hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bất động sản nói chung và pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng phải luôn chú ý để đảm bảo một mặt, giúp chúng ta có điều kiện bắt nhịp xu hướng phát triển chung của thế giới; mặt khác, đòi hỏi chúng ta phải theo những quy chuẩn chung của các nước đã phát triển. Qua đó tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho thị trường kinh doanh bất động sản nhằm tạo điều kiện thuận

lợi cho các chủ đầu tư và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, thu hút đầu tư lâu dài giúp phát triển kinh tế đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

4.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

4.2.1. Giải pháp hoàn thiện chế định pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai

Để hoàn thiện chế định pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai, trước tiên, cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cần sửa đổi hệ thống chính sách, pháp luật. Không chỉ được quy định trong Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai còn được quy định trong các văn bản pháp luật khác: Luật Dân sự, Luật Đất đai,... Bởi vậy cần hoàn thiện một cách có hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan và sửa đổi các quy định gây mâu thuẫn, tồn tại trong các văn bản pháp luật:

Thứ nhất, quy định của thông tư số 03/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về cách tính diện tích căn hộ: Như đã phân tích ở trên, thông tư số 03/2014/TT-BXD tác động lên thị trường căn hộ là khá rõ về phần tính diện tích nhưng đối với giá cả căn hộ lại không tác động được và nó không mang về lợi ích giá cả cho người mua nhà. Vì vậy, cần có những hướng dẫn cũng như chế tài xử lý cụ thể từ cơ quan quản lý về nội dung này để hạn chế những tranh chấp xảy ra.

Thứ hai, quy định về thời điểm được ký hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai: Cần thống nhất về thời điểm các chủ đầu tư được quyền bán nhà ở dưới hình thức hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai. Tránh tình trạng mỗi nhóm văn bản luật quy định một kiểu dẫn

đến tình trạng áp dụng không thống nhất, gây khó khăn cho hoạt động quản lý nhà nước và hậu quả xấu cho xã hội.

Thứ ba, pháp luật cần có quy định cụ thể về hợp đồng Hứa mua, hứa bán: cần quy định nếu muốn xác lập HĐ hứa mua hứa bán, đặt cọc cũng phải có đủ điều kiện như HĐ mua bán. Có như vậy, chủ đầu tư mới không thể lợi dụng hình thức hợp đồng này để lách các quy định của pháp luật về điều kiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Từ đó giúp cho người mua tránh được những rủi ro khi xác lập hợp đồng hứa mua, hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Thứ tư, quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai: Trường hợp bên mua là cá nhân, tổ chức không có chức năng kinh doanh bất động sản: Khi các cá nhân, tổ chức này đã mua nhà ở dưới hình thức hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai mà muốn chuyển nhượng thì phải thực hiện dưới hình thức "văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở". Trường hợp bên mua là tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản: Nhà nước cần sớm quy định điều chỉnh vấn đề này dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Tránh tình trạng "vá luật" bằng một số công văn như hiện nay. Quy định vấn đề này sẽ mở ra rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp là chủ đầu tư thứ phát chuyên kinh doanh nhà ở dưới hình thức "mua đi, bán lại".

Thứ năm, pháp luật về bảo lãnh Ngân hàng đối với mua bán nhà ở hình thành trong tương lai: Để quy định về bảo lãnh ngân hàng đối với dự án BĐS hình thành trong tương lai khả thi và bảo vệ được lợi ích của người mua trên thực tế, trước hết, các cơ quan nhà nước cần có những hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn vấn đề bảo lãnh ngân hàng đối với dự án BĐS hình thành trong tương lai trước khi mua bán. Thứ hai, cần có quy định công khai từ phía Ngân hàng Nhà nước giới hạn khoản tỷ lệ phần trăm khi thỏa thuận tính phí bảo lãnh cũng như làm rõ vấn đề bên sẽ chịu khoản phí bảo lãnh này khi xác lập hợp đồng tránh trường hợp chủ

đầu tư luôn đẩy khoản phí này sang cho người mua nhà phải trả do chưa có quy định bắt buộc bên nào phải đóng khoản này.

Thứ sáu, quy định về thủ tục thông báo cho Sở Xây dựng về việc ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai: Hoạt động mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai giữa chủ đầu tư với các khách hàng là giao dịch dân sự thuần túy. Việc mua bán do hai bên thỏa thuận trên cơ sở pháp luật. Vì thế, yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan Nhà nước về việc ký hợp đồng là không cần thiết, tăng thêm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp.

4.2.2. Giải pháp liên quan đến việc tổ chức thực thi pháp luật và giám sát thực pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thứ nhất, cơ chế giám sát việc thực hiện mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai qua sàn giao dịch bất động sản:

Nhà nước cần tăng cường cơ chế giám sát việc mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai qua sàn giao dịch bất động sản để tránh tình trạng thực hiện mua bán qua sàn giao dịch bất động sản chỉ mang tính thủ tục, chỉ là sự hợp thức hóa cho các giao dịch mua bán ngầm đã được các doanh nghiệp thực hiện trước khi công khai thông tin qua sàn giao dịch bất động sản và phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ hai, cơ chế xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai:

Cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn, mạnh hơn đối với các hành vi sai phạm trong quá trình kinh doanh bất động sản nói chung và mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai nói riêng, đặc biệt là đối với những sai phạm như: không tuân thủ trình tự, thủ tục mua bán nhà ở; tổ chức mua bán

khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; ghi không đúng giá mua bán trong hợp đồng; có hành vi lách luật, trốn thuế ...

Thứ ba, minh bạch thông tin trong quy hoạch và mua bán căn hộ nhà ở thương mại hình thành trong tương lai:

Thời gian qua, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được các cấp quan tâm và đạt một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở các địa phương hiện nay chưa tạo ra được một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất theo mô hình chung, chưa phục vụ kịp thời cho công tác quản lý và đáp ứng yêu cầu khai thác, chia sẻ thông tin. Vì vậy, cần tăng cường công khai thông tin tại Trang tin điện tử (Website) của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tại Ban Quản lý dự án bất động sản, tại cơ quan quản lý thị trường bất động sản cấp tỉnh.

Theo đó, cần xây dựng hệ thống thông tin, dự báo về thị trường bất động sản nói chung và thị trường mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng thống nhất, tin cậy trên toàn bộ phạm vi lãnh thổ, từ trung ương đến địa phương. Đồng thời phải đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của chủ đầu tư và người dân. Cuối cùng, chương trình, kế hoạch về các dự án nhà ở hình thành trong tương lai cần phải được công khai, công bố trên trang thông tin về bất động sản, có sự so sánh giữa các dự án, cập nhật điều kiện pháp lý của các dự án đó từ phía cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi cho người mua, ... Ngoài ra, tác giả kiến nghị thành lập một cơ quan, tổ chức đứng ra lo liệu việc thu thập, sàng lọc, đánh giá, công bố thông tin liên quan đến thị trường bất động một cách toàn diện, đầy đủ và khách quan.

Thứ tư, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách

Để quản lý, kiểm soát hoạt động mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, xây dựng thị trường bất động sản ổn định, phát triển, các cấp các ngành cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trình độ nghiệp vụ cả công chức và đạo đức công vụ. Bởi chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện và áp dụng pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào cán bộ, công chức – những người thi hành pháp luật.

Các cấp thẩm quyền quản lý nhà nước cần xây dựng các quy định về tinh thần, thái độ và trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức trong việc xử lý các vụ việc của doanh nghiệp và nhân dân nói chung. Cần tuyên truyền vận động làm thay đổi nhận thức, tư duy, tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức hành chính. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định về thủ tục hành chính.

Ngoài tinh thần, thái độ làm việc, cán bộ công chức phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ thì mới có thể áp dụng pháp luật một cách chính xác, phát hiện những sai phạm trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai vốn phức tạp và đa dạng. Bên cạnh đó, dưới tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường mà một bộ phận cán bộ có phẩm chất, đạo đức thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để tham ô, tham nhũng, đưa ra những quyết định trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân khác. Để khắc phục, có thể thiết lập đường dây nóng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đồng thời cần có cơ chế tiếp nhận và xử lý các báo cáo, khiếu nại của nhà đầu tư đối với tình trạng làm việc thiếu tận tâm, thiếu tinh thần trách nhiệm của công chức.

Tóm lại, cần phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, có phẩm chất đạo đức của cán bộ thi hành pháp luật để cho họ

có thể công chính nghiêm minh, hoàn thành tốt công việc được giao, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước đạt hiệu quả.

Thứ năm, tăng cường công tác phổ biến và hỗ trợ pháp luật:

Từ thực trạng như đã phân tích ở trên thấy rằng cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đối tượng thuộc phạm vi chủ thể của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Cụ thể là:

- i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các chủ đầu tư trong việc thực hiện, triển khai các dự án, công tác chào bán và ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
- ii) Phổ biến Luật đất đai năm 2013, Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành để người mua nắm được các quy định cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ khi tham gia giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, nắm rõ các yêu cầu, quy định của pháp luật về đối tượng mua bán đặc thù này nhằm tránh những rủi ro không đáng có, bảo vệ quyền lợi của chính mình.
- iii) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về luật dân sự, về luật đất đai phải được tổ chức sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng như là hình thức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, hòa giải, tọa đàm, tuyên truyền miệng, thông qua các hoạt động văn hóa ở địa phương, các tiểu phẩm, các câu chuyện cụ thể,...; lựa chọn các nội dung tuyên truyền liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân như quy định pháp luật dân sự về các loại hợp đồng liên quan đến đất đai, về hợp

đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; hậu quả pháp lý, các tình huống có thể xảy ra và phương hướng giải quyết,...

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp trong xã hội sẽ nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của từng người dân, đảm bảo điều kiện cho họ có thể tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình; đồng thời trang bị cho người cán bộ làm công tác quản lý, phụ trách liên quan đến lĩnh vực đất đai những kiến thức pháp luật cần thiết để thực thi công vụ đúng quy định pháp luật; góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Thứ sáu, giải pháp tăng cường sự quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước:

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng đối với tình hình thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư trong hoạt động mua bán căn hộ nhà ở thương mại hình thành trong tương lai.

Đồng thời, cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát các hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở thương mại trên thị trường, thanh tra hoạt động giao dịch mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai. Trong quá trình thanh tra, cần đặt mục tiêu lớn là chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật, đề xuất điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với thực tiễn của các quan hệ xã hội.

Tiểu kết chương 4

Trên cơ sở những khóa khan vướng mắc trong việc thực hiện hoạt động giao kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, những hạn chế trong các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng và yêu cầu cần sửa đổi và định hướng hoàn thiện pháp luật, Chương 4 của khóa luận đã đưa ra một số kiến nghị

hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Theo đó, trước hết cần thay đổi những quy định pháp luật mang tính cứng nhắc, rườm rà của thủ tục hành chính, đồng thời thay đổi các quy định đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay như các quy định về bảo lãnh ngân hàng, thủ tục thông báo với Sở Xây dựng,... Đồng thời, bên cạnh việc kiện toàn hệ thống pháp luật, nhân tố con người thực thi pháp luật cũng rất quan trọng. Cần nâng cao chuyên môn cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của những chủ thể tham gia vào giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai như: chủ đầu tư, môi giới, cán bộ Nhà nước giải quyết thủ tục hành chính. Và điểm mấu chốt cuối cùng, khi pháp luật đang ngày càng thay đổi nhằm bảo vệ quyền lợi của người mua, thì việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật để chính người mua nắm được những quy định và quyền lợi của mình thì mới giúp những quy định pháp luật đó phát huy được hết hiệu quả và hạn chế những tranh chấp xảy ra.

KẾT LUẬN

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhất là trong xu hướng thị trường bất động sản ngày nay. Thông qua hoạt động này không chỉ đảm bảo cho các dự án nhà ở được triển khai theo đúng tiến độ, không bị gián đoạn vì thiếu vốn mà còn giúp mở rộng quy mô, nâng tầm dự án, tạo lập được nhiều các khu nhà ở cho thị trường, đáp ứng nhu cầu nhà ở nói cho các tầng lớp dân cư. Điều chỉnh hoạt động này bằng pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho các chủ đầu tư và khách hàng mua bất động sản cũng như lợi ích của toàn xã hội.

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được điều chỉnh bởi nhiều đạo luật khác nhau: Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014,... và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản pháp luật trên đã có những thay đổi nhằm phù hợp hơn với sự thay đổi của thị trường bất động sản, giảm bớt các yêu cầu khắt khe, phức tạp về mặt hành chính, điều chỉnh các quy định có lợi cho người tiêu dùng. Tuy vậy, các quy định pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai vẫn chưa thực sự hoàn thiện đặc biệt là từ thực tiễn phân tích cho thấy các chủ đầu tư tìm rất nhiều các cách khác nhau để lách quy định về điều kiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Vì tính chất của đối tượng trong loại hợp đồng này là tài sản chưa hình thành hoặc đang hình thành nên quá trình thực thi pháp luật và giám sát thực thi pháp luật còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, quy định rõ hơn về các điều kiện và các hình thức biến tướng của hợp đồng này mà các chủ đầu tư đang sử dụng; đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách; từng bước xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, chính quy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục văn bản pháp luật

1. Bộ luật dân sự Pháp năm 1804
2. Bộ luật dân sự 2005
3. Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006
4. Luật nhà ở năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009
5. Luật đất đai năm 2013.
6. Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
7. Luật Nhà ở năm 2014.
8. Luật Xây dựng năm 2014
9. Bộ luật Dân sự 2015
10. Nghị định của Chính phủ số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 hướng dẫn Luật nhà ở 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009.
11. Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013.
12. Nghị định của Chính phủ số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
13. Nghị định của Chính phủ số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở.

14. Nghị định của Chính phủ số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2015 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
15. Thông tư 13/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
16. Thông tư 03/2014/TT-BXD sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 2401/QĐ-NHNN của Nhân hàng Nhà Nước

Danh mục các tài liệu tham khảo

17. Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI, *“Báo cáo đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020”*.
18. Pháp luật về kinh doanh bất động sản, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2009.
19. Giáo trình thị trường bất động sản, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 2005.
20. Nguyễn Quang Tuyên, *Một vài suy nghĩ nhân công bố của Tập đoàn Jones Lang Lasalle (Hoa Kỳ) về chỉ số minh bạch của thị trường bất động sản*, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 11, năm 2008.
21. Trường Đại học Luật Hà Nội: *Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững*, Nxb. Công an nhân dân, năm 2009.
22. Nguyễn Văn Dung, *101 Mẫu văn bản - Hợp đồng trong giao dịch bất động sản*, Nxb. Tài chính, 2009.

23. Đinh Văn Ân (Chủ biên), *Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
24. Nguyễn Thị Huyền, *Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn*, Luận văn Thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2015;
25. Phạm Hoàng Anh, *Pháp luật về nhà ở hình thành trong tương lai tại Việt Nam*, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015;
26. Ngô Quang Cháng, *Mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai*, Luận văn Thạc sỹ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2011;
27. Nguyễn Thị Dung, *Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân tại Tp. Hồ Chí Minh*, Luận văn Thạc sỹ luật học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, năm 2017;
28. Nguyễn Thanh Phương, *Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai*, Luận văn Thạc sỹ luật học, Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017
29. Neil Macgregor, *Thời khắc sôi động thị trường bất động sản Việt Nam*, Đặc san toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017, Báo đầu tư, năm 2018

30. Kết quả nghiên cứu của công ty CBRE năm 2017, đăng trong đặc san Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017 của Báo Đầu tư, năm 2018.
31. Tâm An (Bloomberg), Tạp chí điện tử Diễn đàn đầu tư Cafeland, Kinh nghiệm của Hàn Quốc về thế chấp nhà ở trong tương lai, <https://cafeland.vn/kien-thuc/kinh-nghiem-cua-han-quoc-ve-the-chap-nha-o-trong-tuong-lai-47485.html>
32. Bài báo “*Tính diện tích căn hộ theo thông thủy*”, đăng tải trên báo điện tử phunuonline.com hồi 07:30:01 ngày 29-04-2014
33. Gia Phú, Nhiều chủ đầu tư vẫn dụng chiêu lách luật, thu tiền đặt cọc giữ chỗ, Báo Đầu tư bất động sản, ngày 10/10/2017, <http://dautubds.baodautu.vn/nhieu-chu-dau-tu-van-dung-chieu-lach-luat-thu-tien-dat-coc-giu-cho-d70852.html>
34. Bài viết Bất bài lách luật “bán nhà trên giấy” của chủ đầu tư địa ốc, Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế (CPI) - Bộ thông tin và truyền thông, <
<http://myvietbao.com/Nha-dat/Bat-bai-lach-luat-ban-nha-tren-giay-cua-chu-dau-tu-dia-oc/199158166/507/>>
35. Minh Sơn, Thị trường bất động sản 2018: Động lực phát triển kinh tế, Tạp chí điện tử Tài chính, ngày 23/01/2018, <
<http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/thi-truong-bat-dong-san-2018-dong-luc-phat-trien-kinh-te-133679.html>>
36. Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2017

37. Số liệu thống kê của trang thông tin điện tử bất động sản Batdongsan.com.vn năm 2017
38. Số liệu từ Cục quản lý nhà ở và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng năm 2016 -2017
39. Thống kê của Cục quản lý nhà ở và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng năm 2017
40. Theo số liệu thị trường bất động sản (BDS) Quý I – 2017 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
41. Thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARIS) năm 2017